

1001879-58.2022.8.26.0453

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Empréstimo consignado

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... à instituição bancária acerca da perda ou furto do plástico, como, aliás já se posicionou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em várias oportunidades, em julgados recentíssimos:

"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Operações bancárias efetuadas a crédito, contestadas pela titular do cartão. Furto do cartão magnético. Ausência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí - SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001879-58.2022.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001879-58.2022.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado

Requerente:

Valdomiro Ribeiro

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais ajuizada por VALDOMIRO RIBEIRO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Em síntese, alega, que no dia 28 de julho do corrente ano, foi surpreendido com o contato da empresa ré para alertar sobre movimentações suspeitas em sua conta bancária. Ao tentar obter informações sobre a origem de tais valores, verificou que tratava-se de empréstimos com contratos sob nº 0380.320000048370.32.069, com valor de R\$ 2.550,97 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos); 0380.320000048270.32.1048 no valor de R\$ 1.182,15 (um mil, cento e oitenta e dois reais e quinze centavos); 0380.320000048333.32.1048 no valor de R\$ 175,49 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos); 0380.320000048360.32.1048 no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Afirma, que o cartão magnético de sua conta foi furtado, sendo o crime confessado por Wesley Vicente Martins Benedito, que confessou também que efetuou todos os empréstimos e saques da conta, no período de 25/07/2022 à 28/07/2022. Requer, a concessão de liminar para determinar que o réu cesse imediatamente os descontos, bem como o cancelamento dos empréstimos da conta do autor, sob pena de multa diária e por fim, requer que o banco requerido seja condenado a pagar à título de danos morais, em valor não inferior a R\$

7.000,00 (sete mil reais). Juntou documentos (fls. 16/26).

Concedido os benefícios da justiça gratuita, bem como deferida parcialmente a tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos na conta do autor (fls. 34/35).

Devidamente citado (fl. 39), o banco requerido contestou (fls. 40/61), alegando, em síntese, que não houve irregularidades por parte do banco, visto, que a dívida refere-se a contratos de empréstimo pessoal de nº 320000048270 formalizado em 15/07/2022, 320000048330 em 19/07/2022, 320000048360 em 22/07/2022 e de nº 320000048370 em 26/07/2022, firmados via auto-atendimento. Afirma, que as transações foram realizadas com a via original do cartão 5021213228636158, mediante validação de chip e senha secreta, cadastrada pelo cliente de uso pessoa e intransferível. Dessa forma, não há o que se falar em indenização por danos morais. Requer, a improcedência dos pedidos Juntou documentos (fls. 62/100).

Houve réplica (fls. 144/147).

Intimados para produção de provas (fl. 148), a parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (fl. 151).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado do feito, sendo dispensável a produção de novas provas para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, os pedidos são improcedentes.

Trata-se de ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais em que o autor afirma ter sido vítima de fraude, pois foram contratados por terceiros empréstimos em seu benefício. Tendo em vista, que Wesley Vicente Martins Benedito, confessou ter furtado o cartão do autor e realizado os empréstimos.

Extrai-se da exordial, contudo, que o autor alega ter sido roubado e que o criminoso teria obtido suas informações bancárias e, em momento algum, nega que sua senha pessoal estivesse junto do cartão subtraído, limitando-se a indicar em réplica que o sistema de segurança da instituição financeira seria falho.

Assim, considerando que a contratação do empréstimo em questão ocorreu junto ao terminal de autoatendimento da agência, mediante utilização do cartão pessoal e da senha intransferível do autor, não há de se falar em falha na prestação de serviço por parte do banco réu.

Ademais, não há qualquer indicativo de que o autor, após a ocorrência dos fatos, tenha adotado as providências cabíveis para o cancelamento imediato do cartão subtraído ou, ainda, de que o requerente tenha comunicado a existência do fato ao banco réu, para evitar maiores prejuízos.

Portanto, não havendo prova de que a instituição financeira tenha sido imediatamente comunicada do ocorrido e considerando o empréstimo contratado mediante o fornecimento dos dados pessoais e da senha do autor, junto ao terminal de autoatendimento, resta caracterizado o descuido do consumidor, que deixou de tomar as cautelas necessárias para evitar o ocorrido.

Desse modo, tem-se que o réu se desincumbiu do ônus probatório mediante a apresentação dos documentos de fls. 91/100, que comprovam a contratação dos serviços bancários e, portanto, cobranças efetuadas pelo banco réu decorrem de exercício regular de direito, sendo legítimas.

Vale dizer, o liame entre a conduta do réu e o resultado referido pelo autor, que explicita relação de causalidade, observada a regra do art. 14 do CDC, se tem por incidente no caso a excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, por presente a culpa exclusiva do consumidor, de modo que isso afasta a responsabilidade do estabelecimento bancário, cabendo à autora buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu acionamento em juízo criminal e cível.

Totalmente diferente seria, por exemplo, se fosse realizada a contração do empréstimo por terceiro que, pessoalmente dentro da agência bancária, se utiliza de documentação fraudulenta da vítima, caso em que além da responsabilidade objetiva do banco, vê-se o nexo causal decorrente da existência clara de fortuito interno.

Nesse sentido, refere o C. Superior Tribunal de Justiça:

"...3. Entretanto, nas situações em que o cartão furtado traz a senha anotada junto

a ele, não há como se vislumbrar o emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária no saque efetuado pelo investigado sem o consentimento da vítima. Isso porque a instituição bancária adverte expressamente seus correntistas da importância de manter as senhas de suas contas bancárias e cartões em sigilo e em locais de difícil acesso...". (CC 149.752/PI; Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; 3ª Seção; j. em 14/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. 1. EMPRÉSTIMO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. OFENSA AO ART. 595 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial e concluiu pela regularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo sido devidamente comprovado nos autos pela ré a relação contratual e a transferência dos valores do empréstimo em benefício da parte autora. Logo, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à regularidade da contratação de empréstimo por terminal de autoatendimento bancário, mediante uso de cartão e senha pessoal, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso. 3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1816546 PB 2021/0002541-2)

Confira-se o teor do REsp 1633785/SP:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido." (REsp 1633785 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 24/10/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2017).

Cabia, assim, ao titular do cartão a responsabilidade pela guarda do deste e da respectiva senha, e, principalmente, a imediata comunicação à instituição bancária acerca da perda ou furto do plástico, como, aliás já se posicionou o E. Tribunal de

Justiça de São Paulo em várias oportunidades, em julgados recentíssimos:
"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Operações bancárias efetuadas a crédito, contestadas pela titular do cartão. Furto do cartão magnético. Ausência de comunicação imediata do sinistro à instituição financeira para bloqueio do cartão Responsabilidade do correntista pelo uso, guarda, conservação da senha e dados do cartão. Validade das operações contestadas, que foram realizadas dezanove dias antes do bloqueio do cartão. Falha na prestação do serviço não configurada. Débito exigível. Indenização por dano moral indevida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. RECURSO PROVIDO." (TJ-SP - AC: 10017526820208260008 SP 1001752-68.2020.8.26.0008, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 12/05/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).

Destaco que não cabe qualquer alegação no sentido de que era obrigação do banco réu não ter aprovado as transações efetuadas conforme o perfil do correntista. A providência reclamada, quando realizada, constitui liberalidade do fornecedor do serviço, não o vinculando ou obrigando. Relevante destacar que a vinculação do fornecedor se limita aos serviços que presta e quanto ao avençado entre as partes contratantes.

Assim, se a análise de transações a partir do perfil do consumidor não está nos limites do vínculo a que se obrigou o fornecedor, limitada a atuação nesse sentido à mera liberalidade visando a auxiliar o consumidor na prática de suas transações, não significando obrigar o fornecedor a esse serviço.

Pondere-se, ademais, que estabelecidos em contrato os limites diários de saque e compras com cartão, não se pode exigir do banco réu a verificação quanto ao enquadramento da operação no perfil de gastos do correntista.

Portanto, o estabelecimento de limites diários para operações por sistema eletrônico constitui prévia autorização do cliente ao banco para acatamento das ordens, sem questionamento acerca do perfil habitual de gastos.

Assim, não há de se falar em anulação do negócio jurídico e tampouco merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Devido à sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte adversa, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

P.I.C.

Pirajuí, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA